112年司法官律師考試 - 國際公法（2301）

> 112年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 112年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際公法部分（第56-65題）

第1題（原第56題）

有關國際法上永久中立國，下列敘述何者正確？

(A) 國家得自行宣告為永久中立國而無須獲得他國承認
(B) 永久中立國必須承諾不參加軍事同盟
(C) 在遭受他國攻擊時，永久中立國不得使用武力加以自衛
(D) 永久中立國得提供其領土給他國作為軍事上的使用

答案：(B)

第2題（原第57題）

有關國際法上政府承認，下列敘述何者正確？

(A) 一國得以他國新政府應繼承舊政府之條約義務，作為加以承認之條件
(B) 國家有義務不得承認藉由武裝革命所成立之新政府
(C) 不被承認的政府，在事實上無法行使國家之權能
(D) 撤銷對他國政府之承認，即等同於撤銷對其國家之承認

答案：(A)

第3題（原第58題）

有關國際組織之地位與權能，下列敘述何者正確？

(A) 聯合國之總部位置，由聯合國秘書處選定
(B) 依1949年國際法院之諮詢意見，聯合國對雇員所受職務上損害，有獨立求償之權能
(C) 國際組織違反國際法，會員國當然應負擔連帶責任
(D) 國際組織之權能，僅以章程所明定者為限

答案：(B)

第4題（原第59題）

有關國際法上人民自決權，下列敘述何者錯誤？

(A) 人民自決權屬於國際法所明文承認之人權
(B) 人民自決權在規範性質上屬於國際強行法
(C) 人民自決權僅得由殖民地和非自治領土之人民行使
(D) 國家有義務避免採取干涉或限制人民自決權行使之行為

答案：(C)

第5題（原第60題）

關於國際法對個人權利之保障，下列敘述何者錯誤？

(A) 依 1951 年難民地位公約，除因國家安全或公共秩序理由外，締約國不得驅逐合法在其領土內之難民
(B) 公民與政治權利國際公約與經濟社會文化權利國際公約，為保障個人權利之核心國際公約
(C) 條約與各國司法實務都已確立，從事普通犯罪之人不得主張為政治犯而不受引渡
(D) 日內瓦公約及其附加議定書保障平民與戰俘，在武裝衝突中應受人道之待遇

答案：(C)

第6題（原第61題）

依條約締結法，關於條約之締結，下列敘述何者錯誤？

(A) 具專門性、技術性之條約及協定，其簽訂應由各專司部會主辦，無須經外交部同意
(B) 主辦機關於條約草案內容獲致協議前，得就談判之方針、原則及可能爭議事項，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告

(C) 雙邊條約經立法院決議修正者，應退回主辦機關與締約對方重新談判
(D) 條約或協定之約本，應同時以中文及締約對方之官方文字作成，各種文本同等作準為原則

答案：(A)

第7題（原第62題）

關於沿海國依聯合國海洋法公約對大陸礁層得主張之權利，下列敘述何者正確？

(A) 即使事實延伸超過200浬，沿海國仍僅得主張不超過200浬之大陸礁層權利
(B) 所有締約國主張之大陸礁層，均須經大陸礁層界限委員會審查核定後始生拘束力
(C) 沿海國向國際海床管理局繳付開發大陸礁層之費用，得選擇以金錢或實物方式繳納
(D) 內陸國因事實上沒有大陸礁層，所以無權享有或分配大陸礁層開發所獲取之惠益

答案：(C)

第8題（原第63題）

甲國占領乙國部分領土。甲國僅加入公民與政治權利國際公約（ICCPR），乙國則僅加入經濟社會文化權利國際公約（ICESCR）。關於乙國被占領區內人民享有之兩公約權利保障，下列敘述何者正確？

(A) 被占領區人民僅受ICCPR保障
(B) 被占領區人民僅受ICESCR保障
(C) 被占領區人民同受ICCPR及ICESCR保障
(D) 被占領區人民不受ICCPR或ICESCR保障

答案：(C)

第9題（原第64題）

國際法院對國家間爭端之訴訟管轄權，須以當事國合意為基礎，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際法院對爭端利益相關第三方國家無管轄權，不影響其訴訟管轄權之行使
(B) 爭端當事國得於爭端發生後，藉由特別協議接受國際法院管轄
(C) 就爭端法律問題，國際法院規約締約國得隨時聲明承認國際法院強制管轄
(D) 國際法院規約締約國就其接受國際法院強制管轄之聲明，不得附帶任何條件

答案：(D)

第10題（原第65題）

關於國際海洋法法庭，下列敘述何者正確？

(A) 法庭管轄權不包括國家以外的實體
(B) 法庭管轄權不包括聯合國海洋法公約以外其他協定所生之爭端
(C) 法庭得為防止嚴重損害海洋環境，規定具有拘束力之臨時措施
(D) 法庭得依職權裁定締約國應迅速釋放被扣留之船舶與船員，無待爭端方之提出

答案：(C)
